



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 2 dhoulkaâda 1430 – 20 octobre 2009

152^{ème} année

N° 84

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Nomination de chefs de division 3140

Premier Ministère

Décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics 3140

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2009-3019 du 12 octobre 2009, portant ratification d'un accord de coopération technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin 3142

Décret n° 2009-3020 du 12 octobre 2009, portant ratification d'un accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine 3142

Décret n° 2009-3021 du 12 octobre 2009, portant ratification d'un programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Corée pour les années 2009-2010-2011 3142

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un secrétaire général de commune 3143

Nomination d'un directeur 3143

Nomination de chefs de division 3143

Nomination d'un sous-directeur	3143
Nomination d'ingénieurs généraux	3143
Nomination d'un d'urbaniste général	3143
Listes de promotion au choix au grade d'animateur des jardins d'enfants au titre de l'année 2008	3143
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre la santé publique du 13 octobre 2009, portant délégation de signature	3144
Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique au titre de l'année 2007.....	3144
Ministère des Affaires Religieuses	
Nomination du président et des membres de la commission nationale chargée de proposer le lauréat du prix mondial du Président de la République pour les études islamiques	3144
Ministère de la Défense Nationale	
Décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009, modifiant et complétant le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires	3145
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2009-3035 du 12 octobre 2009, portant modification du décret n° 2003-852 du 14 avril 2003, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises aux gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax, nécessaires à la construction de l'auto-route M'saken Sfax et ses annexes	3151
Nomination d'un ingénieur général	3151
Nomination d'un rédacteur général d'actes	3151
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2009-3038 du 12 octobre 2009, fixant l'organigramme de l'institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives.....	3152
Ministère des Finances	
Nomination du président de la commission d'agrément des intermédiaires en assurances.....	3153
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Nomination d'un chef de service.....	3153
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Décret n° 2009-3040 du 19 octobre 2009, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l'enseignement supérieur	3153
Nomination d'un directeur adjoint, directeur des études et des stages.....	3155
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	3155
Nomination de secrétaires principaux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	3155
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	3155
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Décret n° 2009-3047 du 12 octobre 2009, fixant l'organigramme de la société les ciments d'Oum El Kelil	3155
Décret n° 2009-3048 du 12 octobre 2009, portant modification du décret n° 2006-1002 du 3 avril 2006, fixant les conditions d'obtention et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la compagnie tunisienne de forage	3156

Ministère de l'Education et de la Formation	
Nomination d'un chef du bureau	3158
Nomination d'un sous-directeur	3158
Nomination du directeur de l'école internationale de Tunis	3158
Nomination d'un chef de service.....	3158
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 13 octobre 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants.....	3158
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 13 octobre 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants	3160
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination d'un directeur	3161
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de la cité nationale sportive	3161
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 13 octobre 2009, complétant l'arrêté du 16 janvier 1999, fixant la liste des organismes de quarantaine	3161
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 13 octobre 2009, fixant les mesures de lutte à entreprendre contre l'organisme de quarantaine « tuta absoluta ».	3161
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 13 octobre 2009, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Sidi Mraieh de la délégation de Zaghouan, au gouvernement de Zaghouan	3162
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 13 octobre 2009, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Chbaana de la délégation d'Ennadhour, au gouvernement de Zaghouan	3163
Désignation des experts en diagnostic (auditeurs) technique, périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des modes de production liés à l'utilisation des eaux.....	3164
Avis et Communications	
Ministère des finances	
Avis aux propriétaires de bijoux déposés au titre de prêts sur gage	3165

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3016 du 13 octobre 2009.

Madame Latifa Guetat épouse Ben Fekih, conseiller de premier ordre de la chambre des députés, est chargée des fonctions de chef de la division du suivi des travaux de la commission de la législation générale et de l'organisation administrative générale à l'unité des affaires politiques et de la législation générale à la chambre des députés.

Dans cette situation, l'intéressée bénéficie du rang et des avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-3017 du 13 octobre 2009.

Monsieur Jamel Sassi, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, est chargé des fonctions de chef de la division des ressources humaines à la chambre des députés.

Dans cette situation, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur d'administration centrale.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités locales, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 relatif à la composition des conseils régionaux,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics notamment les articles de 18 à 22, et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l'essaimage des entreprises économiques,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008, le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008 et le décret n° 2008-3505 du 21 novembre 2008,

Vu le décret n° 2008-562 du 4 mars 2008, portant fixation des modalités et conditions de passation des contrats de fournitures de biens et services avec les entreprises essayées,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du conseil de la concurrence,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 13 ainsi que les articles 118, 119 et 120 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 13 (paragraphe 2 nouveau) - Il ne peut être passé de contrats avec les fournisseurs ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services et qui ont cessé leurs activités depuis moins de cinq ans, et ce, à l'exception des propriétaires des entreprises créées dans le cadre de l'essaimage conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans ce domaine.

Article 118 (nouveau) - Le marché doit préciser les délais pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes ou au paiement pour solde.

Ces délais sont décomptés à partir des termes périodiques ou du terme final fixé par le marché.

Lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, les délais pour procéder aux constatations sont décomptés à partir de la date de la demande formulée par le titulaire du marché appuyée des justifications nécessaires. L'acheteur public doit procéder aux constatations dans les délais maximum suivants :

- pour les marchés de travaux : la constatation et l'acceptation du projet de décompte provisoire doivent intervenir dans un délai maximum de huit jours à partir du terme fixé par le marché ou à défaut à partir de la date de la demande formulée par le titulaire du marché,

- pour les marchés de fournitures et de services : la constatation doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de livraison des fournitures ou services.

Le retard de l'acheteur public à accomplir les opérations citées dans le présent article, dans les délais maximum sus-indiqués, donne obligatoirement lieu à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché, calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ces délais jusqu'à celui de la constatation.

Article 119 (nouveau) - Le titulaire du marché doit être, le cas échéant, avisé des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l'objet d'un acompte ou d'un paiement pour solde, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de constatation.

Le retard de la notification ouvre droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché, qui sont calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à celui de la notification.

Article 120 (nouveau) - Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l'émission de l'acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour solde, ou à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier conformément à la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article 119 (nouveau) du présent décret.

Ce délai maximum est porté à quarante cinq jours pour les projets de bâtiments civils réalisés par le maître d'ouvrage délégué.

A défaut, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d'intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ce délai.

Les intérêts moratoires sont calculés sur la base des montants dus au titre d'acomptes ou paiement pour solde, au taux moyen du marché monétaire, tel que publié par la banque centrale de Tunisie.

Le comptable public ou l'agent habilité au paiement pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum de quinze jours à partir de la réception de l'ordre de paiement.

Art. 2 - Est ajouté, un troisième paragraphe immédiatement après le deuxième paragraphe de l'article 40 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, comme suit :

Article 40 (troisième paragraphe nouveau) - Les établissements ou les entreprises publics peuvent également conclure des marchés négociés pour l'approvisionnement en produits ou services avec les entreprises qu'ils ont essayées, et ce, pour une période de quatre années à partir de la date de leur création et dans la limite du montant maximum prévu par la réglementation en vigueur dans ce domaine. Les marchés conclus avec ces entreprises s'inscrivent dans le cadre du pourcentage réservé annuellement aux petites entreprises conformément aux dispositions de l'article 19 bis du présent décret.

Art. 3 - Les dispositions des articles 118 (nouveau), 119 (nouveau) et 120 (nouveau) du présent décret s'appliquent aux marchés en concours de sa parution. L'acheteur public établit éventuellement les projets d'avenant aux marchés en cours conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 4 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 octobre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
--

Décret n° 2009-3019 du 12 octobre 2009, portant ratification d'un accord de coopération technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin, conclu à Tunis le 16 décembre 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord de coopération technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin, conclu à Tunis le 16 décembre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3020 du 12 octobre 2009, portant ratification d'un accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine, conclu à Pékin le 29 juin 2009.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine, conclu à Pékin le 29 juin 2009.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3021 du 12 octobre 2009, portant ratification d'un programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Corée pour les années 2009-2010-2011.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la convention culturelle entre la République Tunisienne et la République de Corée, conclue à Séoul le 18 juillet 1969,

Vu le programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Corée pour les années 2009-2010-2011, conclu à Séoul le 30 juin 2009.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Corée pour les années 2009-2010-2011, conclu à Séoul le 30 juin 2009.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3022 du 13 octobre 2009.

Monsieur Fethi Khalfaoui, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe de la commune du Sers.

Par décret n° 2009-3023 du 13 octobre 2009.

Monsieur Lotfi Ben Amor, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur technique de la commune de la Goulette.

Par décret n° 2009-3024 du 13 octobre 2009.

Monsieur Mohamed Bouden, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division des affaires politiques au gouvernorat de Nabeul, avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-3025 du 13 octobre 2009.

Monsieur Ezzeddine Lajnef, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires communales au gouvernorat de Nabeul, avec rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-3026 du 13 octobre 2009.

Monsieur Chaâbane Magdich, professeur principal d'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Nabeul, avec rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-3027 du 13 octobre 2009.

Monsieur Borhane Ben Aissia, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des affaires sociales au gouvernorat de Nabeul, avec rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-3028 du 13 octobre 2009.

Monsieur Chokri Bedhiaf, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division des comités de quartiers au gouvernorat de Siliana, avec rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-3029 du 13 octobre 2009.

Monsieur Lazhari Limam, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la propreté et des ateliers à la direction de la propreté et de l'environnement de la commune de Monastir.

Par décret n° 2009-3030 du 12 octobre 2009.

Monsieur Mohamed Abidi, ingénieur en chef, est nommé au grade d'ingénieur général au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2009-3031 du 12 octobre 2009.

Monsieur Adel Guetat, ingénieur en chef, est nommé au grade d'ingénieur général au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2009-3032 du 12 octobre 2009.

Monsieur Faker Zouari, urbaniste en chef, est nommé au grade d'urbaniste général au ministère de l'intérieur et du développement local.

**Liste des animateurs des jardins d'enfants
exerçant à la commune de Tunis à
promouvoir au choix au grade d'animateur
d'application des jardins d'enfants au titre de
l'année 2008**

Mesdames :

- Dalenda Bou Okez,
- Ibtissem Gharbi,
- Moufida Kamel.

**Liste des animateurs des jardins d'enfants
exerçant à la commune de Béja à promouvoir
au choix au grade d'animateur d'application
des jardins d'enfants au titre de l'année 2008**

Madame Aïcha Makni.

**Liste des animateurs des jardins d'enfants
exerçant à la commune de Mégrine à
promouvoir au choix au grade d'animateur
d'application des jardins d'enfants au titre de
l'année 2008**

Madame Basma Kchaou.

Arrêté du ministre la santé publique du 13 octobre 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret n° 2007-2276 du 4 septembre 2007, portant nomination de Monsieur Mondher Zenaidi ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 2009-1963 du 22 juin 2009, chargeant Monsieur Ridha Saidi, administrateur en chef de la santé publique, des fonctions de directeur des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à Monsieur Ridha Saidi, directeur des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de la santé publique, le droit de signature de tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Ridha Saidi est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 octobre 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique au titre de l'année 2007

- Faiza Turki épouse Sfar Gandoura.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3033 du 12 octobre 2009.

Sont désignés en qualité de membres de la commission nationale chargée de proposer le lauréat du prix mondial du Président de la République pour les études islamiques :

Monsieur le ministre des affaires religieuses : président,

Messieurs et Madame, membres :

- le mufti de la République Tunisienne : représentant du Premier ministère,

- le président du conseil islamique supérieur,

- le président de l'université Ezzitouna,

- Mohamed El Yassir : représentant du ministère des affaires étrangères,

- Mustapha Aloui : représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

- Ahmed Addhoum : représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,

- Laroussi Mizouri : représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

- Béchir Nagra, Harrath Bouallègui, Mongia Souaihi : en qualité d'enseignants universitaires,

- Ibrahim Chabouh, Mohsen Abdennadher, Mustapha Ben Hamza : en qualité de personnalités tunisiennes et étrangères reconnues pour leur compétence et leur rayonnement.

Décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009, modifiant et complétant le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1^{er} décembre 1997, tel que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national, tel que modifiée par la loi n° 2008-68 du 3 novembre 2008,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-452 du 9 mai 1979, fixant le statut particulier des personnels de l'armée effectuant le service militaire et des personnels de l'armée de réserve, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-1588 du 2 septembre 1988,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2003-2076 du 11 octobre 2003,

Vu le décret n° 97-130 du 18 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2002-1006 du 29 avril 2002, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur militaire dénommé "école supérieure de guerre",

Vu le décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007, fixant le régime d'attribution de l'indemnité de déplacement aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-1251 du 21 mai 2007,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 2 et 23 du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau) : Tout militaire appartient à l'un des cadres, catégories et grades suivants :

Cadres	Catégorie	Sous-catégorie	Grades		
			Armée de terre	Armée de mer	Armée de l'air
A - OFFICIERS :					
1- Officiers généraux :	A	A1	- Général de corps d'armée - Général de division - Général de brigade	- Vice-amiral d'escadre - Vice amiral - Contre-amiral	- Général de corps d'armée - Général de division - Général de brigade
2- Officiers supérieurs :	A	A1	- Colonel-major - Colonel - Lieutenant-colonel - Commandant	- Colonel-major de la marine - Capitaine de vaisseau - Capitaine de frégate - Capitaine de corvette	- Colonel-major - Colonel - Lieutenant-colonel - Commandant
3- Officiers subalternes :	A	A1	- Capitaine - Lieutenant issu de la division une titulaire du diplôme national d'ingénieur, du master ou équivalent, du diplôme de l'institut supérieur de magistrature ou un diplôme scientifique sanctionnant des études universitaires d'au moins 5 ans.	- Lieutenant de vaisseau - Enseigne de vaisseau de la 1 ^{ère} classe issu de la division une titulaire du diplôme national d'ingénieur, du master ou équivalent, du diplôme de l'institut supérieur de magistrature ou un diplôme scientifique sanctionnant des études universitaires d'au moins 5 ans	- Capitaine - Lieutenant issu de la division une titulaire du diplôme national d'ingénieur, du master ou équivalent, du diplôme de l'institut supérieur de magistrature ou un diplôme scientifique sanctionnant des études universitaires d'au moins 5 ans.
	A	A2	Lieutenant titulaire d'une maîtrise au minimum ou d'un diplôme équivalent, ou issu de la division 2, 3 ou du rang.	Enseigne de vaisseau de la 1 ^{ère} classe titulaire d'une maîtrise au minimum ou d'un diplôme équivalent, ou issu de la division 2, 3 ou du rang.	Lieutenant titulaire d'une maîtrise au minimum ou d'un diplôme équivalent, ou issu de la division 2, 3 ou du rang.
	A	A2	- Sous-lieutenant	- enseigne de vaisseau de 2 ^{ème} classe	- sous-lieutenant
	B	-	Aspirant	Aspirant	Aspirant
B - SOUS-OFFICIERS :					
	A	A3	- Adjudant-major éch 3 - 4 - Adjudant-chef éch 3 - 4 - Adjudant éch 3	- Adjudant-major de la marine éch 3 - 4 - Maître-principal éch 3 - 4 - premier-maître éch 3	- Adjudant-major éch 3 - 4 - Adjudant-chef éch 3 - 4 - Adjudant éch 3

Cadres	Catégorie	Sous-catégorie	Grades		
			Armée de terre	Armée de mer	Armée de l'air
	B	-	- Adjudant-chef éch 1 - 2 - Adjudant éch 1 - 2 - Sergent-chef éch 2 - 3 - Sergent éch 2 - 3	- Maître-principal éch 1 - 2 - premier-maître éch 1 - 2 - Second-maître de 2 ^{ème} classe éch 2 - 3 - Second-maître de 1 ^{ère} classe éch 2 - 3	- Adjudant-chef éch 1 - 2 - Adjudant éch 1 - 2 - Sergent-chef éch 2 - 3 - Sergent éch 2 - 3
	C	-	- Sergent-chef éch 1 - Sergent éch 1	- Second-maître de 2 ^{ème} classe éch 1 - Second-maître de 1 ^{ère} classe éch 1	- Sergent-chef éch 1 - Sergent éch 1
C - HOMMES DE TROUPE :					
	D	-	- Caporal-chef - Caporal	- Quartier maître de 1 ^{ère} classe - Quartier maître de 2 ^{ème} classe	- Caporal-chef - Caporal
		-	- Soldat de première classe - Soldat engagé - Soldat	- Matelot de 1 ^{ère} classe - Matelot engagé - Matelot	- Soldat de première classe - Soldat engagé - Soldat

Article 23 (nouveau) - Les sous-officiers peuvent solliciter dans les 6 mois qui précèdent le terme de leur contrat, leur admission dans le cadre des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ou de l'armée de mer ou de l'armée de l'air, après satisfaction des conditions suivantes :

- avoir au moins 20 ans de service actif dans la catégorie des sous-officiers,
- ne pas dépasser la limite d'âge de son grade,
- être apte au service armé,
- être titulaire au moins d'un brevet d'arme ou de spécialité n° 3 ou diplôme équivalent,
- faire l'objet d'un rapport favorable du chef d'état-major ou du directeur dont ils relèvent.

Art. 2 - Il est ajouté au décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires un nouveau tiret à l'article 3 après le dernier tiret, un point 7 nouveau à l'article 4, un article 30 bis, un article 30 -3, deux paragraphes 4 et 5 à l'article 32 , un article 33, un article 33 bis, un article 33-3, un article 33-4, un article 33-5, un article 33-6 et un article 33-7 comme suit :

Article 3 - (nouveau tiret)

- corps des officiers enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur militaire.

Article 4 - (point 7 nouveau)

- 7- corps des officiers enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur militaire :

Se compose des officiers nommés en fonction d'enseignants plein temps aux établissements de l'enseignement supérieur militaire parmi les officiers qui remplissent les mêmes conditions et ont les mêmes titres scientifiques exigés pour le recrutement de leurs homologues enseignants civils de l'enseignement supérieur militaire.

Les conditions et les modalités de nomination des enseignants militaires ainsi que leurs fonctions et privilèges sont fixés par décret.

Article 30 bis - Un avancement de deux échelons dans le grade est attribué aux militaires ayant suivi avec succès la formation de perfectionnement des officiers subalternes ou la formation de chef de section ou cadre de maîtrise (brevet n° 4).

Article 30-3 - Le militaire qui bénéficie d'une promotion est rangé à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position .

Article 32 (paragraphe 4 et 5 nouveaux) - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la formation, les cycles de formation de base et les cycles de formation continue des militaires recrutés au titre des écoles militaires nationales sont fixées selon le tableau suivant :

Cadres militaires		Cycles de formation
A - OFFICIERS		1- Formation de base à l'école préparatoire et académies militaires 2- Formation dans la spécialité 3 - Formation de perfectionnement des officiers subalternes 4- Formation à l'école d'Etat-major 5- Formation à l'école supérieure de guerre 6- Promotion à l'institut de défense nationale
B- SOUS-OFFICIERS		1- Formation des sous-officiers toutes armes : a- Formation de base aux écoles de sous-officiers (brevet n° 1) b- Formation en arme ou spécialité (brevet n° 2) c- Formation en arme ou spécialité (brevet n° 3) d- Formation de chef de section ou cadre de maîtrise (brevet n° 4) 2- Formation des sous-officiers techniciens supérieurs : a- Formation de base aux écoles militaires (brevet de technicien supérieur ou équivalent) b- formation de chef de section ou cadre de maîtrise (brevet de chef de section ou brevet de cadre de maîtrise)
C - HOMMES DE TROUPE	- Les caporaux	1- Formation de base dans les centres et écoles des caporaux 2- Formation en arme ou spécialité (certificat n° 2)
	- Les soldats engagés	1- Formation de base dans les centres d'instruction 2- Formation en aptitude professionnelle

Les militaires ayant fait l'objet d'un recrutement direct par concours suivent une formation militaire qui les habilite à la nomination au grade de recrutement.

La durée et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Toutefois, ils peuvent suivre une partie de la formation susmentionnée au tableau ou être désignés pour suivre la formation en spécialité dans les écoles ou établissements aussi bien nationaux qu'étrangers.

Article 33 (nouveau) - Le congé sans solde mentionné à l'article 55 bis du statut général des militaires est octroyé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Ce congé ne peut être octroyé que pour les militaires ayant une ancienneté d'au moins 5 ans de services effectifs.

La demande du congé sans solde doit être présentée un mois avant sa date d'effet et doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives.

L'administration ou l'intéressé peut demander la suspension du congé pour la nécessité du service ou l'absence de ses causes.

Article 33 bis - Les militaires décorés par la médaille militaire bénéficient d'une bonification d'une année dans la durée requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 33-3 - Les distinctions et les autorités habilitées à les décerner au profit des militaires, sont fixées conformément au tableau ci-après :

Autorités Distinctions	Ministre de la défense nationale	Membre CSA - directeur général	Commandant de brigade - directeur	Chef de corps
Lettre de félicitation	*			
Lettre d'approbation	*	*		
Lettre d'encouragement	*	*	*	
Satisfecit	*	*	*	*

Les militaires auxquels sont décernées les distinctions mentionnées au tableau ci-dessus bénéficient d'une réduction dans la durée requise pour l'avancement dans l'échelon fixée comme suit:

- Lettre de félicitation : 8 mois
- Lettre d'approbation : 4 mois
- Lettre d'encouragement : 2 mois
- Satisfecit : 1 mois

En cas de multiplicité de distinctions pour le même motif, seule sera considérée, la distinction accordée par l'autorité supérieure.

Article 33-4 - Les autorités militaires habilitées à infliger les sanctions disciplinaires de premier degré à l'encontre des officiers et des sous-officiers et des hommes de troupe, ainsi que le seuil maximum de ces sanctions, sont fixées conformément au tableau ci-après :

Catégories de sanctions	Mise en garde		Privation de congé par jours	Arrêt simple par jours	Arrêt de rigueur par jours			Avertissement			Blâme
Catégories des militaires	Officiers	Sous-officiers	Hommes de troupe	Sous-officiers	officiers	Sous-officiers	Hommes de troupe	officiers	Sous-officiers	Hommes de troupe	Officiers
Autorité											
Ministre de la défense nationale					45	60	60	X	X	X	X
- Chef d'état major d'une armée - Inspecteur général des forces armées - Officier général ou directeur militaire					30	45	60	X	X	X	

Catégories de sanctions	Mise en garde		Privation de congé par jours	Arrêt simple par jours	Arrêt de rigueur par jours			Avertissement			Blâme
Catégories des militaires Autorité	Officiers	Sous-officiers	Hommes de troupe	Sous-officiers	officiers	Sous-officiers	Hommes de troupe	officiers	Sous-officiers	Hommes de troupe	Officiers
- Sous chef d'état major - Commandant de brigade ou d'une unité équivalente					20	30	45	X	X	X	
- Chef de corps ou d'unité ou commandant militaire d'une division	X	X	30	30	15	20	30				
- Officier supérieur ou commandant de compagnie ou unité équivalente	X	X	15	15	4	8	15				

Article 33-5 : Le militaire détaché peut suivre une formation et une qualification dans l'emploi qu'il occupe selon des conditions qui sont fixées par une convention entre le ministère de la défense nationale et l'administration auprès de laquelle il est détaché.

L'administration de détachement est tenue d'informer le ministère de la défense nationale des fautes disciplinaires commises par le militaire détaché par le biais d'un rapport motivé, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la commission de la faute.

Article 33-6 : Le ministre de la défense nationale peut convoquer le militaire détaché pour effectuer les stages de formation nécessaires ou poursuivre des cycles d'instruction militaire.

Article 33-7 : Les militaires désignés pour accomplir une mission ou effectuer un stage dans le cadre de la formation continue ou complémentaire nécessitant le déplacement à l'intérieur du pays et en

dehors de leur poste de travail bénéficient d'une indemnité de déplacement conformément au régime d'attribution de l'indemnité de déplacement aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers.

Art. 3 - L'appellation suivante dans le texte arabe :

"الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين"

Est remplacée par :

"الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين"

Art. 4 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

**Décret n° 2009-3035 du 12 octobre 2009,
portant modification du décret n° 2003-852
du 14 avril 2003, portant expropriation pour
cause d'utilité publique de parcelles de terre,
sises aux gouvernorats de Sousse, Monastir,
Mahdia et Sfax, nécessaires à la construction
de l'auto-route M'saken Sfax et ses annexes.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte
de la législation relative à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n°
2003-26 du 14 avril 2003 ,

Vu le décret n° 2003-852 du 14 avril 2003, portant
expropriation pour cause d'utilité publique de
parcelles de terre, sises aux gouvernorats de Sousse,
Monastir, Mahdia et Sfax, nécessaires à la
construction de l'auto-route M'saken Sfax et ses
annexes,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du
développement local et de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire.

Décrète :

Article premier - Sont modifiées les indications
énoncées aux numéros d'ordre 324 et 1079 au tableau
parcellaire du décret n° 2003-852 du 14 avril 2003,
portant expropriation pour cause d'utilité publique de
parcelles de terre, sises aux gouvernorats de Sousse,
Monastir, Mahdia et Sfax, nécessaires à la
construction de l'auto-route M'saken Sfax et ses
annexes, tel qu'indiqué au tableau ci-après et au plan
joint au présent décret :

N° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1418 et 1419 conformes à la parcelle n° 3 du plan du titre foncier n° 9618 Mahdia / 225033	Délégation d'Eljem gouvernorat de Mahdia	9618 Mahdia/ 225033	52 h 62a 47ca	3h 67a 85ca	1- Gamra 2- Bochra 3-Beya 4-Zohra 5- Mariem 6-Ajmi 7-Amor 8-Salem 9-Hedi 10- Emna 11-Hedia, les onze enfants de Ameer ben Ahmed Haj Ali 12-Mohamed 13-Kmar 14-Hana 15-Nejia 16-Ahmed 17-Warda 18- Aïcha, les sept derniers enfants de Mahmoud ben Ahmed Haj Ali 19-Khadija 20- Taher 21- Selma 22-Zaïnab 23-Fraj 24- Taoufik 25- Noureddine 26-Habiba 27-Mongi 28-Faiçal 29-Najet, les onze derniers enfants de Chaâbane ben Ahmed Haj Ali 30- Jamila bent Mohamed ben Hassen.

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3036 du 12 octobre 2009.

Monsieur Fakher Cherif, ingénieur en chef à la conservation de la propriété foncière, est nommé dans le grade
d'ingénieur général à la conservation de la propriété foncière.

Par décret n° 2009-3037 du 12 octobre 2009.

Monsieur Hassen Saïdi, rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière, est nommé dans le
grade de rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière.

**Décret n° 2009-3038 du 12 octobre 2009,
fixant l'organigramme de l'institut tunisien
de la compétitivité et des études
quantitatives.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et
de la coopération internationale,

Vu la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967, portant
loi de finances pour la gestion 1968 et notamment son
article 25 portant création de l'institut Ali Bach
Hamba,

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant
loi de finances pour la gestion 1973 et notamment
son article 15 portant remplacement de la
dénomination de l'institut Ali Bach Hamba par celle
de «l'institut d'économie quantitative-Ali Bach
Hamba »,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des offices, des établissements
publics à caractère industriel et commercial et des
sociétés dont le capital appartient directement et
entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques
locales telle que modifiée et complétée par la loi n°
99-28 du 3 avril 1999, et la loi n° 2003-21 du 17 mars
2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations et entreprises publiques, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août
1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38
du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la
loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992,
fixant les attributions du ministère de la coopération
internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant
les attributions du ministère du développement
économique, tel que modifié et complété par le décret
n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les
attributions des directeurs généraux et des conseils
d'entreprise des établissements publics à caractère non
administratif,

Vu le décret n° 98-2134 du 2 novembre 1998,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement de l'institut
d'économie quantitative Ali Bach Hamba, tel que
modifié et complété par le décret n° 2008-2474 du 1er
juillet 2008 et notamment son article premier,

Vu le décret n° 98-2135 du 2 novembre 1998,
fixant l'organigramme de l'institut d'économie
quantitative - Ali Bach Hamba,

Vu le décret n° 99-1740 du 9 août 1999, portant
approbation du statut particulier du personnel de
l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002,
relatif à la création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les
établissements publics n'ayant pas le caractère
administratif, aux modalités d'approbation de leurs
actes de gestion, aux modes et aux conditions de
désignation des membres des conseils d'entreprises et
à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002,
portant rattachement des structures relevant des ex-
ministères du développement économique et de la
coopération internationale et de l'investissement
extérieur au ministère du développement et de la
coopération internationale,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant
désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises
publiques et les établissements publics à caractère non
administratif, tel que modifié et complété par le décret
n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-
2561 du 23 octobre 2007,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - L'organigramme de l'institut
tunisien de la compétitivité et des études quantitatives
est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints
au présent décret.

Art. 2 - La mise en application du présent
organigramme s'effectue sur la base des fiches de
fonctions décrivant, avec précision, les attributions
relevant de chaque poste de travail à l'institut tunisien
de la compétitivité et des études quantitatives.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont
prévus s'effectue conformément aux dispositions de
l'article 33-10 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989
citée au-dessus.

Art. 3 - L'institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives est appelé à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant des attributions de chaque structure à part et les relations entre les structures.

Ce manuel sera actualisé, chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4 - Ce décret annule et remplace toutes les dispositions du décret n° 98-2135 du 2 novembre 1998 fixant l'organigramme de l'institut de l'économie quantitative -Ali Bach Hamba.

Art. 5 - Le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 13 octobre 2009.

Monsieur Abdellatif Chaâbane est nommé président de la commission d'agrément des intermédiaires en assurances.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

NOMINATION

Par décret n° 2009-3039 du 13 octobre 2009.

Mademoiselle Nawal Jlassi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la coopération financière à la direction de la coopération internationale et du partenariat, au ministère de l'environnement et du développement durable.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

Décret n° 2009-3040 du 19 octobre 2009, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245 du 7 août 2006,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 86-688 du 10 juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2438 du 22 octobre 2001,

Vu le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif aux prêts universitaires octroyés par les deux caisses de sécurité sociale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Les étudiants et élèves de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de bourses nationales ou de prêts universitaires dans la limite des crédits alloués annuellement à cet effet.

Art. 2 - Les bourses nationales et les prêts universitaires prévus par l'article premier du présent décret sont attribués par décision du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

TITRE PREMIER

Les bourses nationales

Art. 3 - Les bourses nationales d'études universitaires sont réparties en deux catégories :

1- La bourse nationale d'études universitaires en Tunisie à laquelle est ajoutée une allocation supplémentaire destinée à couvrir les frais scolaires dont le montant est égal à une mensualité de la bourse.

Une bourse de stage peut être attribuée aux étudiants appelés à effectuer des stages obligatoires justifiés conformément aux conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie prévu à l'article 6 du présent décret.

2- Les bourses nationales d'études universitaires à l'étranger. Elles comprennent :

- a- une bourse spécifique composée de deux éléments complémentaires: un élément fixe et un élément complémentaire sous forme de prêt,
- b- une bourse d'alternance,
- c- une bourse complémentaire.

Art. 4 - La bourse nationale d'études universitaires en Tunisie peut être attribuée aux :

- étudiants en diplôme national de licence dans le cadre du système « LMD », aux élèves en cycles préparatoires et en cycles de formation d'ingénieurs, aux étudiants en médecine, médecine dentaire, pharmacie et médecine vétérinaire, aux étudiants en architecture, urbanisme et aménagement et aux étudiants en arts et métiers et design, inscrits aux établissements publics d'enseignement supérieur, à l'exception de ceux qui bénéficient d'un présalaire,

- étudiants en maîtrise, en doctorat et en révision comptable qui ont montré des aptitudes confirmées durant le premier et le deuxième cycle fixées par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie visé à l'article 6 du présent décret,

- étudiants et élèves enfants de familles tunisiennes résidentes à l'étranger inscrits aux établissements publics d'enseignement supérieur en Tunisie,

- les étudiants à l'institut supérieur de la profession d'avocat.

La bourse susvisée peut être attribuée, à titre exceptionnel, aux étudiants et élèves enfants des personnels du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et enfants des personnels et enseignants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement de base relevant du ministère de l'éducation et de la formation.

Ladite bourse peut être attribuée également aux étudiants étrangers poursuivant des études universitaires en Tunisie et inscrits aux établissements publics d'enseignement supérieur et ce, dans le cadre de la coopération internationale.

Art. 5 - Les bourses nationales d'études universitaires à l'étranger peuvent être attribuées dans les domaines de formation prioritaires aux :

- étudiants tunisiens poursuivant leurs études à l'étranger conformément aux programmes de formation des cadres à l'étranger fixés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

- étudiants et élèves tunisiens enfants de familles tunisiennes résidentes à l'étranger et poursuivant leurs études au pays de résidence de leurs parents,

- étudiants chargés par l'Etat tunisien d'entreprendre des recherches ou des stages obligatoires non rémunérés ou effectuer des études spécialisées.

Art. 6 - Les modalités et les conditions d'attribution des bourses nationales, ainsi que leur renouvellement sont fixés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Sont également fixés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, les montants des bourses nationales.

TITRE II

Les prêts universitaires

Art. 7 - Des prêts universitaires peuvent être attribués dans la limite des crédits alloués à cet effet aux :

- étudiants tunisiens non boursiers, poursuivant leurs études universitaires en maîtrise, en doctorat et en révision comptable en Tunisie,

- étudiants à l'institut supérieur de la profession d'avocat,

- étudiants tunisiens non boursiers poursuivant leurs études universitaires ou leur stage à l'étranger.

Des prêts universitaires peuvent être attribués, à titre exceptionnel, aux étudiants et élèves, non boursiers, enfants des personnels du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et enfants des personnels et enseignants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement de base relevant du ministère de l'éducation et de la formation.

Art. 8 - Les modalités et les conditions d'attribution des prêts universitaires et leur renouvellement ainsi que le mode de leur recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Sont également fixés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, les montants des prêts universitaires.

Art. 9 - Sont abrogées progressivement et jusqu'à la fin de l'année universitaire 2011-2012 les dispositions du décret n° 86-688 du 10 juillet 1986 susvisé conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur.

Art. 10 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à partir du premier septembre 2009.

Art. 11 - Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 octobre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3041 du 13 octobre 2009.

Monsieur Othman Hendaoui, technologue, est chargé des fonctions de directeur adjoint directeur des études et des stages, à l'institut supérieur des études technologiques de Sfax.

Par décret n° 2009-3042 du 13 octobre 2009.

Mademoiselle Sihem Filali, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école supérieure de commerce électronique de la Manouba.

Par décret n° 2009-3043 du 13 octobre 2009.

Monsieur Mohamed Ben Elarbi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des ressources humaines à la direction des services communs à l'université de Manouba.

Par décret n° 2009-3044 du 13 octobre 2009.

Monsieur Mourad Manai, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises.

Par décret n° 2009-3045 du 13 octobre 2009.

Monsieur Hatem Hadj Ali, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de documentation à Tunis.

Par décret n° 2009-3046 du 13 octobre 2009.

Madame Mervet Souissi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale des sciences de l'informatique.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Décret n° 2009-3047 du 12 octobre 2009, fixant l'organigramme de la société les ciments d'Oum El Kelil.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006 et notamment son article 10 bis,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret n° 99-1739 du 9 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la société les ciments d'Oum El Kelil,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007 et le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - L'organigramme de la société les ciments d'Oum El Kelil est fixé conformément au schéma et l'annexe joints au présent décret.

Art. 2 - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions de chaque poste d'emploi à la société. La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus s'effectue conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la Société les Ciments d'Oum El Kelil.

Art. 3 - La société les Ciments d'Oum El Kelil est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure à part ainsi que les relations entre ses structures. Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4 - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3048 du 12 octobre 2009, portant modification du décret n° 2006-1002 du 3 avril 2006, fixant les conditions d'obtention et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la compagnie tunisienne de forage.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents, des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et par la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de la formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métier, en maîtrise spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création des structures du Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de la tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007 et le décret n° 3737-2008 du 11 décembre 2008,

Vu le décret n° 2006-1002 du 3 avril 2006, fixant les conditions d'obtention et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la compagnie tunisienne de forage,

Vu le décret n° 2007-1694 du 5 juillet 2007, relatif à l'approbation de l'organigramme de l'office national des mines,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est abrogée, la rubrique réservée à la nomination à l'emploi fonctionnel de directeur, insérée dans le tableau cité à l'article 2 du décret 2006-1002 du 3 avril 2006, fixant les conditions d'obtention et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la compagnie tunisienne de forage, et elle est remplacée par ce qui suit :

Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1. Etre titulaire d'un doctorat et ayant une ancienneté de quatre ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage, 2. Etre titulaire d'un mastère ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé : - la fonction de sous-directeur pendant quatre ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage, - ou la fonction de chef de service pendant neuf ans au moins au sein de ladite société. 3. Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé : - la fonction de sous-directeur pendant cinq ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage, - ou la fonction de chef de service pendant douze ans au moins au sein de ladite société.
------------------	--

Art. 2 - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-3049 du 13 octobre 2009.

Monsieur Rached Kharbachi, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de chef du bureau des relations avec le citoyen au ministère de l'éducation et de la formation.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-3050 du 13 octobre 2009.

Monsieur Habib Chaouch, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle et des relations avec les entreprises à la direction de la formation professionnelle à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Monastir.

Par décret n° 2009-3051 du 13 octobre 2009.

Madame Mounira Youssef épouse Ben Abdallah, conseiller en information et orientation scolaire et universitaire, est chargée des fonctions de directeur de l'école internationale de Tunis.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 99-1042 du 17 mai 1999, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-3052 du 13 octobre 2009.

Monsieur Hefdhli Farhat, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments et de la maintenance à la direction des services communs à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Zaghouan.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 13 octobre 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 2001-1766 du 1^{er} août 2001, fixant le statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 19 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants est ouvert aux candidats titulaires au moins du baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence et âgés de trente cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982.

Art. 2 - L'arrêté d'ouverture du concours externe susvisé fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours répartis, le cas échéant, entre les différentes directions régionales de l'éducation et de la formation,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Chaque candidat au concours externe susvisé doit déposer son dossier de candidature directement à la direction régionale de l'éducation et de la formation sise au gouvernorat où il réside selon l'adresse mentionnée à sa carte d'identité nationale muni des pièces suivantes :

A - Lors de la candidature :

- 1- une demande de candidature selon un modèle délivré par la direction régionale de l'éducation et de la formation concernée,
- 2- une copie de la carte d'identité nationale,
- 3- une copie du diplôme scientifique accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence,
- 4- deux enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat.

Il n'est pas nécessaire que les signatures soient légalisées et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat ayant dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par le candidat de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi en vue de déduire la durée des services de l'âge maximum légal de l'intéressé.

B - Après l'admission au concours et avant l'affectation au poste de travail :

Le candidat doit ajouter les pièces essentielles nécessaires et notamment :

1- un extrait du casier judiciaire (l'original) n'excédant pas un an,

2- un extrait de l'acte de naissance n'excédant pas un an,

3- un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4- une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique.

Art. 4 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription ou ne comprenant pas les pièces prévues par le paragraphe "A" de l'article 3 susvisé est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la direction régionale de l'éducation et de la formation concernée faisant foi.

Art. 5 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 6 - La liste des candidats admis à participer au concours externe susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de l'éducation et de la formation après examen des candidatures par les membres du jury du concours.

Art. 7 - Le concours externe susvisé comporte :

I - une épreuve d'admissibilité : qui comprend une épreuve se basant sur la technique des questions à choix multiples à laquelle participe l'ensemble des candidats qualifiés à passer le concours. Le nombre de questions est fixé à cinquante (50) questions au moins.

II - une épreuve d'admission : qui comprend une épreuve orale à laquelle participent les candidats ayant passé avec succès l'épreuve d'admissibilité.

Le programme de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale sont fixés à l'annexe ci-jointe.

Art. 8 - Les candidats ne peuvent disposer, pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 9 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen et l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, doit faire l'objet d'un rapport circonstancié des deux surveillants qui l'ont constatée.

Art. 10 - La commission mentionnée à l'article 5 ci-dessus établit la liste des candidats autorisés à passer l'épreuve orale dans la limite du double du nombre de postes ouverts à condition d'obtenir un total supérieur ou égal à 80% des réponses justes à l'épreuve portant sur les questions à choix multiples. Le jury du concours peut, le cas échéant, réduire le total obtenu jusqu'à la limite de 60% des réponses justes.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de notes, la priorité est accordée au plus âgé.

Les candidats seront informés des résultats de l'épreuve des questions à choix multiples, du lieu et de la date de l'épreuve orale, et ce, par le portail éducatif tunisien et par l'affichage dans les sièges des directions régionales de l'éducation et de la formation concernées.

Il est attribué la note zéro (0) à tout candidat absent lors de l'épreuve orale.

Il n'est, en aucun cas, permis de changer la date de l'épreuve orale.

Art. 11 - Le jury du concours établit le classement des candidats en fonction du total des notes obtenues. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points dans l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury propose au ministre de l'éducation et de la formation une liste des candidats pouvant être admis par ordre de mérite et selon les notes obtenues par les candidats.

Art. 12 - Le ministre de l'éducation et de la formation arrête la liste principale des candidats admis au concours.

Art. 13 - L'administration proclame la liste des candidats admis par voie du portail éducatif tunisien et en l'affichant aux sièges des directions régionales de l'éducation et de la formation. Les candidats admis apposent leurs signatures sur un registre destiné pour prouver qu'ils sont au courant de leur admission.

Art. 14 - L'administration affecte immédiatement les candidats à leurs postes de travail. En cas où les candidats admis n'ont pas rejoint ou ont refusé leurs postes de travail, seront radiés de la liste des candidats admis.

Art. 15 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 19 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants susvisé.

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 octobre 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Hatem Ben Salem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants

1) Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

2) La loi d'orientation de l'éducation et de l'enseignement scolaire,

3) L'adolescence,

4) Le régime interne des écoles préparatoires et des lycées,

5) Le système disciplinaire scolaire,

6) Le système du contrôle continu et des examens.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 13 octobre 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2001-1766 du 1^{er} août 2001, portant statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 13 octobre 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement des surveillants.

Arrête :

Article premier - Est ouvert aux directions régionales de l'éducation et de la formation prévues par l'article 2 du présent arrêté, le 25 décembre 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants.

Art. 2 - Le nombre de postes réservés au concours susvisé est fixé selon chaque direction régionale, conformément au tableau suivant :

N° d'ordre	Les directions régionales de l'éducation et de la formation	Le nombre de postes
1	Tunis 1	15
2	Tunis 2	15
3	Ariana	15
4	Ben Arous	15
5	Zaghouan	15
6	Manouba	15
7	Bizerte	30
8	Béja	17
9	Jendouba	30
10	Le Kef	17
11	Siliana	25
12	Kasserine	35
13	Sidi-Bouazid	21
14	Gafsa	20
15	Tozeur	15
16	Kébili	15
17	Tataouine	15
18	Médenine	15
19	Gabès	15
20	Sfax	40
21	Kairouan	30
22	Mahdia	20
23	Monastir	15
24	Sousse	20
25	Nabeul	20
	Total	505

Art. 3 - Chaque candidat doit déposer son dossier de candidature directement à la direction régionale de l'éducation et de la formation sise au gouvernorat où il réside selon l'adresse mentionnée à la carte d'identité nationale.

Art. 4 - La liste des candidatures sera close le 25 novembre 2009.

Tunis, le 13 octobre 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Hatem Ben Salem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

NOMINATION

Par décret n° 2009-3053 du 13 octobre 2009.

Madame Salwa Ayari épouse Trabelsi, architecte en chef, est chargée des fonctions de chef de division de la sauvegarde des monuments et des sites à l'institut national du patrimoine.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, l'intéressée bénéficie de rang et avantages de directeur d'administration centrale.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 13 octobre 2009.

Monsieur Khiari Mohamed Khaled est désigné membre représentant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique au conseil d'entreprise de la cité nationale sportive, et ce, en remplacement de Monsieur Adel Ben Hassan.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 13 octobre 2009, complétant l'arrêté du 16 janvier 1999, fixant la liste des organismes de quarantaine.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux, telle que complétée par la loi n° 89-5 du 11 janvier 1989 et notamment ses articles 3 et 9,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 16 janvier 1999, fixant la liste des organismes de quarantaine.

Arrête :

Article premier - Est ajouté à la liste des organismes du végétal des « solanaceae » annexé à la liste des organismes de quarantaine dont l'entrée est prohibée pour certains végétaux de l'arrêté du 16 janvier 1999 susvisé ce qui suit :

« tuta absoluta ».

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 octobre 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 13 octobre 2009, fixant les mesures de lutte à entreprendre contre l'organisme de quarantaine « tuta absoluta ».

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux, telle que complétée par la loi n° 89-5 du 11 janvier 1989 et notamment ses articles 3 et 9,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 16 janvier 1999, fixant la liste des organismes de quarantaine, tel que complété par l'arrêté du 13 octobre 2009.

Arrête :

Article premier - La lutte contre la « tuta absoluta » est obligatoire sur tout le territoire national et exécutée de façon permanente.

Art. 2 - Sont considérées comme plantes hôtes de la « tuta absoluta » les solanacées perennes ou cultivées.

Art. 3 - Le propriétaire de l'exploitation agricole ou son exploitant doit signaler immédiatement aux services relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent tout soupçon d'apparition de la « tuta absoluta » dans son exploitation.

Art. 4 - Les services compétents concernés relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent procèdent aux investigations nécessaires dans la zone où la « tuta absoluta » a été constatée.

Art. 5 - Dans le cas où les investigations menées permettent d'identifier la « tuta absoluta » le propriétaire de l'exploitation agricole ou son exploitant procède aux opérations de lutte selon les modes conseillés par les services territorialement compétents relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent.

Art. 6 - Dans le cas où le propriétaire de l'exploitation agricole ou son exploitant ne prend pas les mesures nécessaires afin de lutter contre la « tuta absoluta » dans un délai ne dépassant pas une semaine à compter de la date de la confirmation de la nécessité d'intervention, les services compétents relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et des commissariats régionaux au développement agricole territorialement compétents exécutent les opérations de lutte, les frais y afférents sont mis à la charge du propriétaire de l'exploitation agricole ou de son exploitant.

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 octobre 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdesslem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 13 octobre 2009, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Sidi Mraieh de la délégation de Zaghuan, au gouvernorat de Zaghuan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 19 avril 2007, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Sidi Mraieh et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Zaghuan le 21 avril 2008.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Sidi Mraieh de la délégation de Zaghuan, au gouvernorat de Zaghuan annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 octobre 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 13 octobre 2009, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Chbaana de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2008-989 du 7 avril 2008, portant création d'un périmètre public irrigué à Chbaana,

Vu l'arrêté du 5 juin 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Chbaana,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Zaghouan le 11 mars 2009.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Chbaana de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 octobre 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 13 octobre 2009.

Est complété l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 juillet 2006 portant désignation des experts en diagnostic (auditeurs) technique, périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des modes de production liés à l'utilisation des eaux comme suit :

- Sonia Ferjani,

- Mongi Ben Zaied,
- Karim Triki,
- Hanan Ghanmi,
- Nadia Ajala,
- Malek Chabchoub,
- Rafik Omri,
- Chaker Ouertatani,
- Ali Ben Aouiene.

avis et communications

MINISTERE DES FINANCES

Avis aux propriétaires de bijoux déposés au titre de prêts sur gage.

(Voir version arabe).

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 21 octobre 2009"



Edition : 2009

ISBN 978-9973-946-62-1

Nombre de pages : 243 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

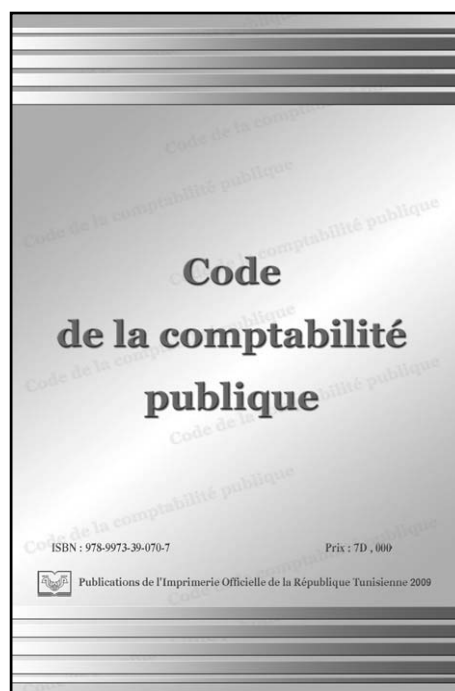
Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-070-7

Nombre de pages : 237 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne

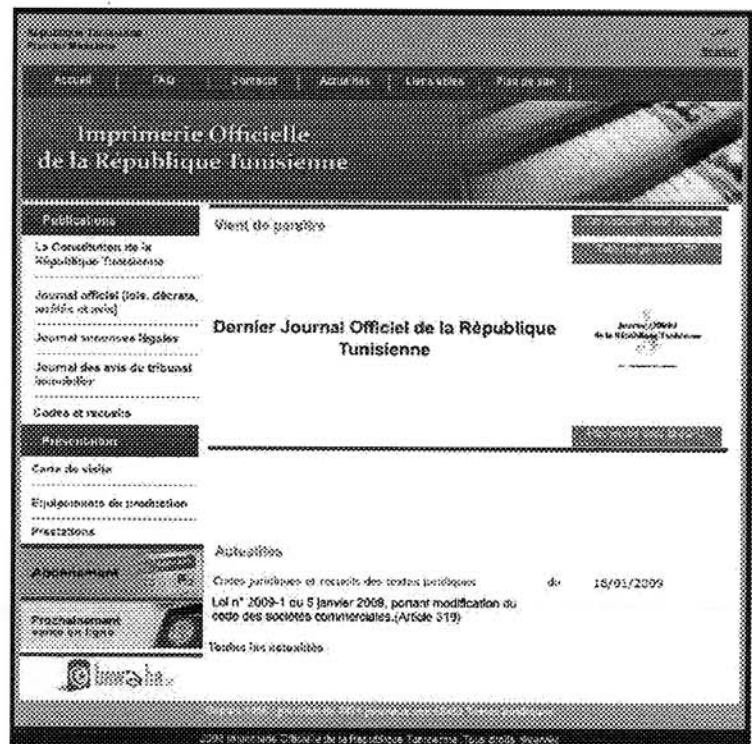


le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales, réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



Année 2009

ABONNEMENT

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * 3051 - Sfax : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.